

1511042-45.2019.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... processo, pela prática do crime de roubo majorado, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (cf. F.A. de fls. 113/114 e certidão de fls. 115), deve ser considerado tecnicamente primário.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, e, considerando que o caso dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1511042-45.2019.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511042-45.2019.8.26.0506 C.: 1704/2019

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Henrique Couto Firmiano - Mat.1272136-1

VISTOS.

I.

PEDRO HENRIQUE COUTO FIRMIANO está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque segundo consta na denúncia, no dia 21 de outubro de 2019, por volta de 09h30min, na Rua José Augusto de Miranda Paciência, nº 660, bairro Jardim Sílvio Passalacqua, nesta cidade de Ribeirão Preto, o acusado, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, um televisor da marca LG, de 32 polegadas e um videogame Xbox One S com um controle, avaliados às fls. 54/55, respectivamente em R\$ 739,99 e R\$ 1.100,00, bens de propriedade da vítima G. B. M..

Segundo se apurou, naquela ocasião o acusado e outros dois homens não identificados se dirigiram a bordo do veículo VW/Gol, de placas CMD-4941, de Ribeirão Preto - SP, à residência da vítima, onde mediante a retirada do miolo das fechaduras dos

portões de entrada social e entrada de veículos, ingressaram no imóvel e subtraíram os eletro-eletrônicos acima descritos, empreendendo fuga na sequência.

Ocorre que um vizinho da vítima percebeu a ação delitiva e a comunicou acerca dos fatos por telefone, informando-a inclusive a placa do automóvel utilizado na prática delitiva, o que permitiu a identificação do acusado, filho da proprietária do automóvel.

Interrogado em solo policial, o réu confessou ter praticado o furto, em comparsaria com outros indivíduos que não quis identificar e na ocasião afirmou ainda ter vendido os objetos furtados.

Pelo laudo pericial, constatou-se o rompimento de obstáculo para a prática do crime (fls. 57/60).

O réu foi citado (fls. 129) e apresentou defesa prévia (fls. 124/126).

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (fls. 130/131).

Durante a instrução, foram ouvidas uma testemunha em comum, uma testemunha de defesa, e ao final, o réu foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos pelo sistema audiovisual e encontram-se gravados junto ao termo de audiência de fls. 158/159.

Nos debates orais, Doutor Promotor de Justiça (termo de audiência de fls. 158/159) requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do réu, bem como a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento de pena, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Doutor Defensor constituído, também em debates orais (termo de audiência de fls. 158/159), requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que o réu, à época dos fatos era menor de 21 anos de idade e a consideração da confissão espontânea do acusado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

II.

O réu PEDRO HENRIQUE COUTO FIRMIANO foi interrogado em juízo (termo de audiência de fls. 158/159) e disse ter 21 anos de idade e que nunca foi preso ou processado anteriormente. A respeito dos fatos, confessou a prática do furto descrito na denúncia, com a participação de outras pessoas e mediante arrombamento do local dos fatos. Por fim, disse estar muito arrependido.

O policial civil Marcelo L. de Medeiros foi ouvido em juízo (termo de audiência de fls. 158/159) e disse se tratar de furto a residência constante em um boletim de ocorrência que receberam na DIG, no qual a vítima havia anotado a placa do veículo utilizado no furto. Então realizaram pesquisas acerca do veículo informado e descobriram que o mesmo pertencia à senhora Suzana Couto Firmiano e então conseguiram o endereço da mesma e a notificaram a comparecer na delegacia de polícia, o que foi feito. Ao ser ouvida, a senhora Suzana confirmou que o veículo realmente lhe pertencia e que na data dos fatos quem estava utilizando o veículo era o filho dela, o acusado PEDRO, o qual alegou que teria que ficar na posse do carro para vender a um conhecido. Posteriormente o réu também foi notificado a comparecer na delegacia, tendo lá comparecido, acompanhado de seu advogado e

confessou o furto, na companhia de comparsas, que não quis identificar, por medo de sofrer represálias, informando que os objetos subtraídos, uma TV e um vídeo game (XBOX) haviam ficado na posse dele, e foram vendidos a um desconhecido e que já teria gasto todo o valor arrecadado com a venda dos produtos furtados. Por fim, negou conhecer o réu anteriormente aos fatos.

A testemunha de defesa Thiago Coelho de Magalhães foi ouvido em juízo (termo de audiência de fls. 157/158) e disse ser cunhado do acusado PEDRO HENRIQUE, e afirmou que o réu é uma boa pessoa, que já trabalharam juntos como serventes de pedreiro com o genitor do acusado, que tinha bom relacionamento com os vizinhos e nada soube informar a respeito dos fatos.

A materialidade do delito de furto restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, pelo relatório de investigação policial de fls. 06/07, pelo auto de avaliação de fls. 54/55, pelo laudo pericial de fls. 57/60 (referente ao local dos fatos), bem como pelo depoimento do policial civil Marcelo e a confissão do acusado, que confirmaram a ocorrência do furto do objetos descritos na denúncia.

No que tange à autoria, a mesma restou incontroversa, em face da confissão espontânea do acusado, que admitiu a prática do delito de furto qualificado, o que foi corroborado pelo depoimento do policial civil Marcelo, que confirmou que o veículo utilizado no furto pertencia à genitora do réu, e que este já havia confessado a prática do furto, na fase de inquérito policial, na companhia de indivíduos não identificados, tendo o réu informado, inclusive, que os objetos furtados ficaram em sua posse e então ele os vendeu a um desconhecido, tendo gasto todo o valor obtido na venda.

A qualificadora do concurso de pessoas também ficou comprovada, pois o acusado confessou que agiu em conjunto com outros indivíduos, não identificados, para a prática do delito, o que foi corroborado pelo depoimento do policial civil Marcelo, que confirmou a prática do furto descrito na denúncia pelo acusado e outros indivíduos.

A qualificadora do rompimento de obstáculo ficou comprovada pela confissão espontânea do réu, que foi corroborada pelo exame pericial do local dos fatos (fls. 57/60), confirmando o rompimento de obstáculos (ausência dos miolos das fechaduras dos portões de entrada social e de veículos).

Assim, tenho como configurado o delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Observo que o acusado, apesar de responder a outro processo, pela prática do crime de roubo majorado, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (cf. F.A. de fls. 113/114 e certidão de fls. 115), deve ser considerado tecnicamente primário.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, e, considerando que o caso dos autos permaneceu dentro da normalidade para a espécie, aliado à primariedade técnica, menoridade relativa e confissão espontânea do acusado, então fixo a pena no mínimo legal de 02 (anos) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Segunda fase: não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena-base acima fixada. Terceira fase: não há causas de aumento ou de diminuição da pena, de forma que torno definitiva a pena acima fixada. Regime inicial: ante a primariedade técnica do réu, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

Substituição: o réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, pois é tecnicamente primário, o crime não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a 4 anos, portanto, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, sendo uma consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 46, parágrafo 3º, do Código Penal, que será realizado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, pelo prazo de 1 (um) ano, cuja entidade será designada pelo Juízo da Execução Criminal e outra consistente em prestação pecuniária, que fixo em 01 (um) salário mínimo, à vista da capacidade econômica do réu que é precária, cujo valor será entregue a uma entidade pública ou privada com destinação social, que será designada oportunamente.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE COUTO FIRMIANO, RG: 54.980.519-SSP/SP, filho de Itamar da Silva Firmiano e Susana Couto Firmiano, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, que substituo por duas penas restritivas de direitos, sendo uma consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 46, parágrafo 3º, do Código Penal, que será realizado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, pelo prazo de 01 (um) ano, cuja entidade será designada pelo Juízo da Execução Criminal e outra consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, cujo valor será entregue a uma entidade pública ou privada com destinação social, que será designada oportunamente; e 10 (dez) dias-multa, por incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Isento o réu do pagamento de custas processuais, por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 08 de julho de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito